الصلاح فى الدين وهو أداء الفرائض برواتبها) أى بسننها الراتبة فى الاصح واوما الى ذلك أحمد بقوله فيمن يواظب على ترك سنة الصلاة رجل سوء فلا تقبل ممن داوم على تركها الصدقة قال القاضى أبو يعلى من داوم على ترك السنن الراتبة ثم وعلم منه ان الشهادة ممن تركها فى بعض الايام مقبولة (واجتناب المحرم) لان من أدى الفرائض واجتنب المحارم عدصالحا عرفا (بأن لا يأتى كبيرة ولا يديم على صغيرة) والكذب صغيرة الا فى شهادة زور وكذب على نبى ورمى فتنة وكذب على أحد الرعية عند حاكم ظالم فكبيرة ويجب لتخليص مسلم من قتل ويباح لاصلاح وحرب وزوجة فقط والكبيرة ما فيه حد فى الدنيا كالزنا والسرقة أو وعيد فى الآخرة كالربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور وعقوق الوالدين وما أشبه ذلك زاد الشيخ أو غضب أو لعن أو نفى ايمان (الثانى) مما يعتبر للعدالة (استعمال المروأة) ويكون استعمالها (بفعل ما يجمله ويزينه) فى العادة كالسخاء وحسن الخلق وبذل الجاه وحسن المجاورة ونحو ذلك (وترك ما يدنسه ويشينه) فى العادة من الامور الدنيئة المزرية به (فلا شهادة) مقبولة (لمتمسخر ورقاص ومشعبذ) ومغن ويكره الغناء واستماعه وطفيلى ومتزى بزى يسخر منه ولا لشاعر يفرط فى مدح باعطاء أو يفرط فى ذم بمنع أو يتشبب بمدح خمر او بامرد أو بامرأة معينة محرمة ويفسق بذلك (ولاعب بشطرنج) غير قاله كع عوض أو ترك واجب أو مع فعل محرم اجماعا (ونحوه) كلاعب بنرد (ولا) شهادة مقبولة (لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته كصدره وظهره أو يحدث بمباضعة أهله) أى زوجته أو أمته أو يخاطبهما بخطاب فاحش بين الناس (ولا) شهادة مقبولة (لمن يحكى المضحكات ولا) شهادة مقبولة أيضا (لمن يأكل بالسوق) شيأ كثيرا (ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة) ونحوهما من الاشياء اليسيرة * (فصل * ومتى وجد الشرط) أى شرط قبول الشهادة ممن منعنا قبولها منه قبل وجود المشروط (بأن بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك) لان ردها انما كان لمانع وقد زال وعنه يعتبر فى التائب اصلاح العمل سنة (ولا تشترط) فى الشاهد (الحرية فتقبل شهادة العبد والامة فى كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة) لعموم آيات الشهادة وهو داخل فيها فانه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتواه واخباره الدينية ولان القن اذا كان عدلا غيرمتهم فان شهادته مقبولة كالحر (ولا يشترط كون الصناعة) أى صناعة الشاهد (غير دنيئة) عرفا فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال وقمام وكناس وكباش وقراد وصباغ ودباغ وجمال وبزاز وحائك وحارس وصائغ اذا حسنت طريقتهم وتقبل شهادة ولد الزنا حتى به ويدوى وقروى (ولا) يشترط كونه أى الشاهد (بصيرا فتقبل شهادة الاعمى) فى المسموعات (بما سمعه حيث تيقن الصوت) أى صوت المشهود عليه روى عن على وابن عباس انهما أجازا شهادة الاعمى ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة لحصول العلم له بذلك (وبما رآه قبل عماه) اذا عرف الفاعل باسمه ونسبه فان لم يعرفه الا بعينه قبلت شهادته اذا وصفه الاعمى للحاكم بما يتميز به وتجوز شهادة الاعمى أيضا بالاستفاضة

## * (باب موانع الشهادة) *

الموانع جمع مانع من منع الشئ اذا حال بينه وبين مقصوده فهذه الموانع تحول بين الشهادة